P U T U S A N

Nomor 1207/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rahmadani
Tempat lahir	: Tanjung Morawa
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/10 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gg.Nenas Dusun VII Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa Rahmadani ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Rahmadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu BUHA P.SIBURIAN, S.H., LASMA SINAMBELA, S.H., dan HARDIAN MAULANA PUTRA, S.H., Para Advokat yang Tergabung Pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera, yang Bertindak Secara Sendiri-Sendiri atau Bersama-Sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. RAHMADANI, telah terbukti "melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Terdakwa An. RAHMADANI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan (sendok sabu), dirampas untuk dimusnahkan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah Rp. 101.000,- (seratus seribu) rupiah. Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RAHMADANI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di RutanPolda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut yaitu saksi A.B. MANURUNG, S.Sos, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAKmendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, setelah dirasa informasi cukup selanjutnya tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib para saksi petugas Polisi bersama dengan rekan dari team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAKlangsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan serta memonitor, dan setelah melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari informan, lalu saksi RIZKI PRADITYA melakukan undercover buy kepada orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diinformasikan oleh informan tersebut dan pada saat orang tersebut sedang hendak meyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADANI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu .
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (dalam lidik) adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir dengan sistem kerja yaitu uang akan terdakwa berikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya dan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto akan terdakwa jualkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) seluruhnya apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik RAHMADANI berupa 5 (lima) plastik klip tembus pandang ang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2886/ NNF/ 2023 tanggal26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa RAHMADANI adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa RAHMADANI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di RutanPolda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut yaitu saksi A.B. MANURUNG, S.Sos, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAKmendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang memiliki narkotika di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, setelah dirasa informasi cukup selanjutnya tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib para saksi petugas Polisi bersama dengan rekan dari team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIMANJUNTAKlangsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan serta memonitor, dan setelah melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari informan, lalu saksi RIZKI PRADITYA melakukan undercover buy kepada orang yang diinformasikan oleh informan tersebut dan pada saat orang tersebut sedang hendak meyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADANI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu .
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (dalam lidik) adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik RAHMADANI berupa 5 (lima) plastik klip tembus pandang ang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2886/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMADANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gok Prilno Batubara,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib kami para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, ada seorang sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
   - Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan team dari Polda Sumut melakukan penyelidikan yang mana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib para Saksi bersama dengan team langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan serta memonitor, dan setelah melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari informan dari saksi RIZKI PRADITYA melakukan undercover buy kepada orang yang diinformasikan oleh informan tersebut dan pada saat orang tersebut sedang hendak meyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
   - Bahwa selanjutnya pada saat pembelian ditempat tersebut berlarian dan setelah diinterogasi mengaku bernama RAHMADANI (Terdakwa);
   - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap RAHMADANI (Terdakwa) kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat diinterogasi RAHMADANI (Terdakwa) memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (DPO) dengan sistem kerja yaitu uang akan di berikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka akan menyetorkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dan akan dijual kepada calon pembeli sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya RAHMADANI (Terdakwa) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rizky Praditya,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib kami para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, ada seorang sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan team dari Polda Sumut melakukan penyelidikan yang mana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib para Saksi bersama dengan team langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan serta memonitor, dan setelah melihat seseorang yang sesuai dengan informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari informan dari Saksi melakukan undercover buy kepada orang yang diinformasikan oleh informan tersebut dan pada saat orang tersebut sedang hendak meyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat pembelian ditempat tersebut berlarian dan setelah diinterogasi mengaku bernama RAHMADANI (Terdakwa);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap RAHMADANI (Terdakwa) kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi RAHMADANI (Terdakwa) memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (DPO) dengan sistem kerja yaitu uang akan di berikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka akan menyetorkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dan akan dijual kepada calon pembeli sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya RAHMADANI (Terdakwa) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmadani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk sedang menunggu pembeli di pinggir Jalan Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu, kemudian datang pembeli yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar dan pada saat itu pembeli menanyakan kepada Terdakwa "ada barang bang?" dan Terdakwa menjawab "ada bang, mau beli berapa?" kemudian pembeli yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar tersebut menjawab " 50 aja bang" dan pada saat itu Terdakwa langsung menyiapkan barang pesanan narkotika yang dipesan pembeli tersebut. Dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung anggota kepolian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir dengan sistem kerja yaitu uang akan terdakwa berikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya dan 5 (lima) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto akan Terdakwa jualkan dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) seluruhnya apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan (sendok sabu);
- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah Rp. 101.000,00 (seratus seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut yaitu saksi A.B. MANURUNG, S.Sos, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, setelah dirasa informasi cukup selanjutnya tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 14.00 Wib para saksi petugas Polisi bersama dengan rekan dari team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan serta memonitor, dan setelah melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari informan, lalu saksi RIZKI PRADITYA melakukan undercover buy kepada orang yang diinformasikan oleh informan tersebut dan pada saat orang tersebut sedang hendak meyerahkan narkotika jenis sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMADANI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto dari SILO (dalam lidik) adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg. Pendidikan I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir dengan sistem kerja yaitu uang akan terdakwa berikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah seluruhnya dan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto akan terdakwa jualkan dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) seluruhnya apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik RAHMADANI berupa 5 (lima) plastik klip tembus pandang ang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2886/ NNF/ 2023 tanggal26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5(lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa RAHMADANI adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Rahmadani. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gg.Pendidikan I Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, tepatnya di pinggir jalan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis ganja kering dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Saat itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan (sendok sabu) dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah Rp. 101.000,00 (seratus seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan introgasi atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam) gram netto. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik RAHMADANI berupa 5 (lima) plastik klip tembus pandang ang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2886/ NNF/ 2023 tanggal26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5(lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa RAHMADANI adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I dan menggunakan shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dimana Petugas Kepolisian berperan sebagai pembeli, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan (sendok sabu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah Rp. 101.000,00 (seratus seribu) rupiah, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram netto, 18 (delapan belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sedotan (sendok sabu), dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah Rp. 101.000,00 (seratus seribu) rupiah, dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria FR Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara video teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)